



Intorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, Nr. 173, Jud. Covasna, 525300 Romania
Telefon: 0267 370 337, Fax: 0267 370944, E-Mail: primaria@intorsura.info, Web: www.intorsura.info
Operator date cu caracter personal nr. 2639

HOTĂRÂREA NR. 44/ 2022

privind aprobarea înființării societății ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., ca societate de interes local

Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului, întrunit în ședință extraordinară din data de 13.04.2022,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Întorsura Buzăului în calitate de inițiator, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, precum și avizul de legalitate al Secretarului General al orașului Întorsura Buzăului referitor la proiectul de hotărâre privind înființarea societății ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., ca societate de interes local;

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului local Întorsura Buzăului nr.31/2022 privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Orașul Întorsura Buzăului, prin Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului;
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În baza prevederilor:

Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată cu modificările și completările ulterioare,

- art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând Dovada disponibilității și rezervării firmei nr.846724.03.2022 eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În conformitate cu prevederile:

- art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 5 lit. kk), art. 349-353, art. 362, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă înființarea societății cu denumirea **ENERGOTERM INTORSURA S.R.L.**, constituită ca **societate de interes local**, având asociat unic Unitatea Administrativ – Teritorială

Orașul Întorsura Buzăului, persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, având CUI 4404370, reprezentată prin Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului ca autoritate deliberativă, cu sediul în orașul Întorsura Buzăului strada Mihai Viteazul nr. 173, județul Covasna, reprezentată prin Primarul orașului Întorsura Buzăului, domnul Urdă Raul.

Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv al ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă stabilirea sediului ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. la adresa orașul Întorsura Buzăului, strada Serei nr. 1, județul Covasna, sens în care se împuternicește Primarul orașului Întorsura Buzăului să semneze contractul de folosință gratuită, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art. 4 Se aprobă constituirea capitalului social în cuantum de 200 lei divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul Asociatului unic.

Art. 5 Durata pentru care se înființează ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. este nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Covasna.

Art. 6 (1) Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat codului CAEN: 3511 – Producția de energie electrică.

(2) Societatea va putea desfășura, în subsidiar, și alte activități secundare precum:

- a) Cod CAEN 3513 Distribuția energiei electrice;
- b) Cod CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice;
- c) Cod CAEN 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat;
- d) Cod CAEN 4941 – Transport rutier de mărfuri;
- e) Cod CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn;
- f) Cod CAEN 5210 – Depozitări;
- g) Cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- h) Cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane metropolitane de călători;
- i) Cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- j) Cod CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

Art. 7 (1) Se desemnează administrator unic al societății ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., domnul ENE IULIAN - PETRICĂ, cetățean român, născut(ă) la data de 02.06.1981, în localitatea Întorsura Buzăului, domiciliat(ă) în Întorsura Buzăului, str.Dumbravei nr.22, județul Covasna, posesor al C.I. seria KV, nr.473325 eliberat de SPCLEP Întorsura Buzăului la data de 27.05.2021, CNP 1810602142171.

(2) Drepturile, obligațiile și responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin contractul de mandat ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. la Oficiul Registrul Comerțului Covasna.

(3) Mandatul administratorului desemnat mai sus este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pe durată egală cu durata inițială, în baza hotărârii de numire și a contractului de mandat încheiat cu asociatul unic.

(4) Administratorul reprezintă societatea în relația cu terții și în justiție.

(5) Administratorul **nu va beneficia de remunerație.**

Art. 8 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. conform anexelor nr. 3-4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se împuternicește Primarul orașului Întorsura Buzăului, domnul Urdă Raul, ca în numele și pentru asociatul unic, să semneze Actul Constitutiv al ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., precum și pentru orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 10 Se mandatează domnul ENE IULIAN - PETRICĂ, cetățean român, născut(ă) la data de 02.06.1981, în localitatea Întorsura Buzăului, domiciliat(ă) în Întorsura Buzăului, str.Dumbravei nr.22, județul Covasna, posesor al C.I. seria KV, nr.473325 eliberat de SPCLEP Întorsura Buzăului la data de 27.05.2021, CNP 1810602142171, ca personal să efectueze toate demersurile și să semneze orice cerere sau acte necesare pentru înregistrarea și înmatricularea ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., cu asociat unic Orașul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului, pentru deschiderea contului de capital al societății, precum și în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate.

Art. 11 Cheltuielile necesare înființării ENERGOTERM INTORSURA S.R.L. se asigură din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului.

Art. 12 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condițiile art. 243 alin. (1) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și se va comunica în mod obligatoriu Primarului orașului Întorsura Buzăului, Instituției Prefectului Județului Covasna și Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al orașului Întorsura Buzăului.

Întorsura Buzăului
la data de 13.04.2022

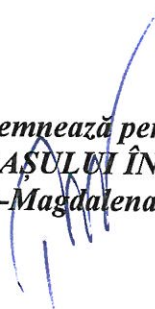
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CRISTEA FLORIN



SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI

Contrasemnează pentru legalitate:

Maria-Magdalena GĂITAN



Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi “pentru”, - voturi “împotrivă”, - voturi “abțineri”
15 consilieri prezenți la ședință.
15 consilieri în funcție.